que leyes norman y rigen la convivencia educativa en chile

A continuación, **Agatha y Watson** te presentan una **síntesis completa, rigurosa y actualizada** de las **leyes, decretos y resoluciones** que **norman y rigen la convivencia educativa en Chile**, con un enfoque práctico para tu labor como **jefe UTP** en un establecimiento **católico franciscano**, y alineado a lo exigido por **Superintendencia de Educación (SIE)**, **Mineduc** y **Agencia de Calidad**.

📘 Marco Normativo Vigente de Convivencia Educativa en Chile

A continuación se organiza el marco legal en **bloques**, integrando leyes, decretos, orientaciones y resoluciones exigibles en fiscalización.

🟦 1. Leyes Generales del Sistema Educativo (Marco Base)

1.1. Ley General de Educación (LGE) – Ley N.º 20.370 (2009)

- Establece el deber de los establecimientos de **garantizar la convivencia escolar**, la participación y el respeto irrestricto a los derechos.
- Define principios rectores: **inclusión, calidad, equidad, participación, no discriminación arbitraria y buen trato**.
- Obliga a contar con **Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE)**.

1.2. Ley de Inclusión Escolar – Ley N.º 20.845 (2015)

- Prohíbe cualquier tipo de **discriminación arbitraria** en procesos de convivencia, disciplina o permanencia escolar.
- Establece normativas respecto al trato igualitario, admisión y participación.

🟧 2. Leyes Específicas para Convivencia, Acoso, Protección y Derechos

2.1. Ley N.º 20.536 – Ley de Violencia Escolar (2011)

- Define acoso escolar, ciberacoso y responsabilidad de actuación del establecimiento.
- Obliga a cada escuela a contar con:

- **Encargado de Convivencia Escolar.**
- **Política de prevención e intervención en violencia escolar.**
- **Protocolos de actuación.**

2.2. Ley de Protección Integral de la Niñez – Ley N.º 21.430 (2022)

- Enfatiza el rol del establecimiento como **garante de derechos**.
- Obliga a generar ambientes seguros, protocolos, acciones de prevención y respuesta oportuna.
- Refuerza el deber de informar a organismos competentes (Tribunales de Familia, OPD, Carabineros) en casos de vulneración grave.

2.3. Ley N.º 20.609 – Ley Zamudio (2012)

- Prohíbe discriminación arbitraria en contexto escolar.
- Exige políticas y medidas que garanticen trato digno y equitativo.

2.4. Ley N.º 19.628 – Protección de Datos Personales

- Regula el resguardo de información de estudiantes en procesos de convivencia y protocolos.

🟩 3. Decretos, Reglamentos y Normas Técnico-Administrativas

3.1. Decreto 565 (1990) – Reglamentos Internos

- Base histórica que ordena contar con Reglamentos Internos.
- Actualmente **reforzado y complementado** por la REX 482/2018.

3.2. Decreto 83 (2015) – Diversificación e Inclusión

- Ordena adecuaciones curriculares y prácticas inclusivas como parte de la convivencia.

3.3. Decreto 170 (2009) – Necesidades Educativas Especiales

- Vinculado a convivencia por el trato diferenciado, apoyos y participación de estudiantes NEE.

3.4. Decreto 67 (2018) – Evaluación Formativa

- Ordena que los procesos de evaluación promuevan “disciplina y clima escolar” basados en la **justicia**, la transparencia y el acompañamiento.

🟫 4. Normativa Específica de Superintendencia

4.1. Resolución Exenta N.º 482/2018 – Reglamento Interno de Convivencia Escolar

Es la norma más fiscalizada.

Establece:

- Estructura mínima del Reglamento Interno.
- Exigencias para protocolos obligatorios:
  - Acoso escolar.
  - Maltrato.
  - Situaciones de connotación sexual.
  - Ingreso de armas.
  - Consumo o porte de alcohol/drogas.
  - Actuación frente a delitos sexuales (Ley 21.430 y 20.594).
- Estándares de difusión, participación, actualización y coherencia con PEI y PME.

4.2. Orientaciones de la Superintendencia de Educación (SIE)

Documentos fiscalizables:

- **Guía para la elaboración del Reglamento Interno**.
- **Orientaciones para Convivencia Escolar (2020 y 2023).**
- **Orientaciones sobre bienestar y salud mental.**
- **Programa anual de fiscalización**, especialmente *Convivencia y Salud Mental 2025*.

🟧 5. Circulares, Resúmenes e Instrucciones Oficiales

Incluyen orientaciones obligatorias para inspecciones:

- Circular N.º 482 bis (actualizaciones sobre convivencia).
- Orientaciones para el uso de celulares y tecnologías (2024).
- Instrucciones generales para convivencia y buen trato (MinEduc-SIE).

🟪 6. Articulación con otros Instrumentos Normativos

6.1. Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Debe incluir:

- Enfoque valórico y pastoral (para tu caso, carisma franciscano).
- Cultura de buen trato.
- Protección de derechos.

6.2. Plan de Convivencia Escolar (PCE)

- Obligatorio según Ley 20.536.
- Debe articularse con:
  - PME.
  - Reglamento Interno.
  - Plan de Formación Ciudadana.
  - Plan de Salud Mental.

6.3. PME SEP

Debe incorporar acciones de mejoramiento y metas asociadas a convivencia y bienestar.

🟦 7. Marco Jurídico Complementario

Ley 21.545 (2023) – Ley TEA

- Regula adecuaciones y trato digno, clave en convivencia inclusiva.

Ley 20.418

- Educación sexual y afectividad, base para protocolos de connotación sexual.

Ley 21.013 – Acoso laboral

- Aplica para convivencia de adultos en la comunidad escolar.

📌 Resumen Ejecutivo (para tu presentación o documento formal)

La **convivencia educativa en Chile** está regulada por un cuerpo normativo integrado que incluye:

- **LGE**, **Ley de Inclusión** y **Ley de Violencia Escolar** como marcos generales.
- **Ley 21.430** que posiciona al establecimiento como **garante de derechos**.
- **Resolución Exenta 482/2018** como **piedra angular** de la fiscalización de reglamentos internos y protocolos.
- **Decretos 67, 83 y 170** que articulan convivencia con evaluación, inclusión y NEE.
- **Plan de Convivencia Escolar**, **PEI**, **PME**, **Planes transversales** y todos los **protocolos obligatorios** como expresión práctica de la normativa.
- Circulares y orientaciones de la **SIE**, que actualizan permanentemente los criterios de fiscalización.

Si quieres, puedo:

✅ **Armarte una tabla síntesis editable** (tipo fiscalización).
✅ **Crear una versión para el RICE de tu escuela**.
✅ **Subsanar tu Reglamento Interno** según HT/ACTA.
✅ **Preparar una presentación PPT para tu red franciscana**.

Indícame qué necesitas y seguimos avanzando.

RIOHS_ACTUALIZADO_20... PDF
ANEXO 9 Plan Integral de... PDF
PEI_2020.pdf PDF
REGLAMENTO DE EVALU... PDF
REGLAMENTO_INTERNO_... PDF

lee, analiza e internaliza los siguientes reglamentos de la comunidad educativa. Serán la base para revisar casos pedagogicos, disciplinarios y de convivencia de nuestra comunidad educativa

Perfecto.
He leído, analizado e internalizado el contenido del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025 de tu escuela **San Francisco de Asís de Temuco**, según el documento adjunto **REGLAMENTO_INTERNO_N_2025.pdf**. A partir de este momento, puedo utilizarlo como **marco normativo interno oficial** para revisar casos pedagógicos, disciplinarios, de convivencia, y para fundamentar decisiones técnico-pedagógicas.

Para futuras interacciones, cuando analicemos un caso, yo integraré:

✔ Lo establecido en el Reglamento Interno

Incluyendo derechos y deberes, normas de funcionamiento, normas de interacción, canales de comunicación, faltas (leves, graves), debido proceso, técnicas de resolución

pacífica y protocolos obligatorios.

REGLAMENTO_INTERNO_N_2025

✔ Los Anexos y Protocolos

Abarcan vulneración de derechos, agresiones, connotación sexual, drogas, accidentes, salidas pedagógicas, maltrato/acoso, apoyo a estudiantes padres/madres, higiene, seguridad escolar, clases online, conducta suicida, intoxicación alimentaria, desregulación emocional, contención emocional, visitas domiciliarias y ausentismo.

REGLAMENTO_INTERNO_N_2025

✔ El Plan Integral de Seguridad Escolar

ANEXO 9, documento completo: procedimientos ante emergencias, amenazas, sismos, incendios, evacuación, roles del equipo PIESE. Este archivo ya forma parte de la base para análisis de situaciones de riesgo o emergencias.

PEI_2020

✔ El PEI 2020

Con su visión franciscana, misión y principios pedagógicos/valóricos. Lo integraré para contextualizar decisiones formativas y éticas.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2025_1

✔ El Reglamento de Evaluación 2025

Con normas de asistencia, justificaciones, evaluaciones, promociones y criterios para inasistencia, que se relacionan directamente con convivencia, debido proceso y toma de decisiones para casos complejos.

✔ ¿Qué significa “internalizados”?

Desde ahora:

- Puedo **referir normas exactas**, artículos, capítulos y protocolos según corresponda.
- Puedo **resolver casos disciplinarios**, proponiendo medidas de acuerdo con faltas leves, graves, debido proceso y medidas formativas.
- Puedo **analizar situaciones de convivencia**, indicando qué protocolo activar y qué responsables intervienen.
- Puedo **integrar el PEI y los valores franciscanos** en cada argumentación.
- Puedo apoyar decisiones desde el rol de **director garante de derechos**, UTP, inspector general o encargado de convivencia.

- Puedo **emitir informes**, resoluciones internas, análisis técnico-pedagógicos, citaciones, compromisos y orientaciones.

✔️ Estoy listo para trabajar casos

Puedes enviarme:

👉 Casos pedagógicos

(asistencia, rendimiento, compromisos de apoyo, adaptaciones, incumplimiento de deberes académicos).

👉 Casos disciplinarios

(reiteración de faltas leves, faltas graves, daños, desobediencia, irrespeto, uso indebido de celulares, desregulación emocional).

👉 Casos de convivencia

(acoso escolar, agresiones, discriminación, vulneración de derechos, activación de protocolos).

👉 Casos de seguridad

(accidentes, emergencias, amenazas, evacuación, situaciones de riesgo).

Para cada uno, elaboraré:

- Fundamentación normativa interna
- Fundamentación normativa nacional (LGE, Ley 20.536, REX 482/2018, Ley 21.430, etc.)
- Pasos del debido proceso
- Responsable(s) según organigrama
- Propuesta de medidas formativas y reparatorias
- Comunicación formal a apoderados o al Consejo de Profesores
- Acciones pedagógicas y formativas coherentes con tu liderazgo franciscano

---

Cuando estés listo, envíame **el primer caso** y comenzamos el análisis normativo.

Este contenido podría infringir nuestras Políticas de uso.

¿Entendimos mal? Cuéntanos usando la opción Pulgar hacia abajo para esta respuesta.

A continuación, **Agatha y Watson** analizan tu caso en profundidad, aplicando **normativa vigente**, **protección de derechos**, **Ley 21.430**, **Ley 20.536**, **REX 482/2018**, el **Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025**, el **Plan Integral de Seguridad Escolar**, el **PEI**, y los protocolos contenidos en el **REGLAMENTO_INTERNO_N_2025.pdf** REGLAMENTO_INTERNO_N_2025 .

El análisis también considera que la estudiante **TP**, de **8° básico**, pertenece al **PIE**, se encuentra **diagnosticada con TEA**, y por tanto tiene derecho a **mayores medidas de protección, ajustes y acompañamiento** (Ley TEA 21.545, Dto. 170, Ley 21.430).

🔎 1. ¿Fue correcto que el docente enviara un correo electrónico?

Respuesta corta: Sí, pero no es suficiente. Debió activar un protocolo inmediato.

✔️ Lo correcto del correo

El correo **no constituye una falta**, pues:

- Es un **canal formal de comunicación** autorizado en el Reglamento Interno (Capítulo III, comunicaciones) REGLAMENTO_INTERNO_N_2025 .
- Permite dejar registro y activar la cadena de alerta.

❗ Pero NO es suficiente

Según:

- **Ley 20.536 de Violencia Escolar**
- **Ley 21.430 de Protección Integral de la Niñez**
- **REX 482/2018**, Anexo 6 (Reglamentos y protocolos obligatorios)
- **Protocolo de Actuación frente a Hechos de Connotación Sexual** (Anexo 2 del Reglamento Interno) REGLAMENTO_INTERNO_N_2025

El docente **tenía la obligación inmediata** de:

1. **Informar verbalmente y de forma inmediata** a **Inspectoría General y Encargada de Convivencia Escolar**.
2. **No hacer entrevistas invasivas** ni solicitar detalles a los estudiantes.
3. **No tomar decisiones ni emitir juicios**, sino derivar.

💬 El correo sirve como registro, pero **la acción esperada** era la **alerta inmediata**, porque estamos frente a un posible:

- abuso sexual entre adolescentes,
- difusión de material sexual,
- riesgo para la integridad psicoemocional,
- situación que involucra a una estudiante con **TEA** (mayor vulnerabilidad).

👁️ **Conclusión:**

El docente actuó de forma **correcta pero incompleta**.

No vulneró derechos, pero sí debió **activar el protocolo al instante**.

🔎 2. ¿Qué protocolo corresponde aplicar?

Debe activarse el siguiente protocolo institucional obligatorio:

📌 ANEXO 2: "Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual".

Reglamento Interno 2025 REGLAMENTO_INTERNO_N_2025 .

Incluye:

- Resguardar a la víctima.
- Derivar inmediatamente a Convivencia Escolar.
- Activar ruta de protección según Ley 21.430.
- Notificar a apoderados.
- Evaluar riesgo.
- Solicitar intervención psicosocial.
- Iniciar investigación interna sin revictimizar.
- Levantar acta.
- Notificar a Fiscalía/Carabineros si existe delito (difusión de material sexual es delito).

📌 ANEXO 1: Protocolo de vulneración de derechos.

Aplicable porque existe riesgo para la integridad mental, emocional y sexual.

📌 ANEXO 13: Desregulación emocional (si la estudiante presenta crisis).

REGLAMENTO_INTERNO_N_2025

📌 Apoyo desde el PIE y resguardo por condición TEA

Siguiendo:

- Decreto 170
- Ley 21.545 (Ley TEA)
  La escuela debe activar **ajustes, acompañamiento especializado, evaluación psicosocial y apoyo del equipo PIE**.

🗂️ 3. Hoja de Ruta Oficial – Paso a Paso Normativa + Reglamento Interno

Fase 1: Recepción de la Información (Inmediato)

Responsable: docente que recibe la información

Normativa: Ley 21.430, Ley 20.536

Acción:

- Recibir el relato sin presionar ni pedir detalles.
- No solicitar pruebas, datos íntimos ni repetir el relato.
- Informar **de inmediato** a:
  - Inspectoría General
  - Encargada de Convivencia Escolar
  - UTP, si el caso ocurrió en un taller (como danza)

Fase 2: Activación del Protocolo (ANEXO 2)

Responsable: Convivencia Escolar

Acciones:

1. **Resguardar confidencialidad** y proteger la identidad de todos los estudiantes.
2. Evaluar riesgo inmediato.
3. Notificar a Dirección.
4. Registrar el hecho en libro de actas o plataforma interna.

Fase 3: Citación a Apoderados

Responsable: Inspectoría / Convivencia

Acciones:

- Citar **separadamente** a la familia de la estudiante TP.
- Explicar la situación evitando detalles explícitos.
- Levantar acta firmada.
- Asegurar contención emocional.

Fase 4: Evaluación de Riesgo y Ruta de Protección (Ley 21.430)

Responsable: Equipo Psicosocial + Convivencia

Acciones:

- Evaluar vulneración de derechos.
- Definir si corresponde **denuncia obligatoria** (Carabineros / Fiscalía), por posible delito de:
  - exhibición de material sexual,
  - distribución,
  - coerción,
  - abuso entre pares.
- La derivación es **obligatoria** si hay adultos involucrados o difusión no consentida.

Fase 5: Intervención Psicosocial

Responsable: Psicólogo PIE + Psicosocial

Acciones:

- Contención emocional.
- Evaluación psicológica inicial.
- Ajustes razonables por TEA.
- Informe de apoyo.

Fase 6: Investigación Interna (Sin revictimizar)

Responsable: Convivencia + Dirección

Acciones:

- Tomar declaraciones breves y sin juicio.
- No entrevistar nuevamente a la estudiante sin necesidad.
- Registrar todo.

Fase 7: Aristas Disciplinarias

Responsable: Dirección + Convivencia

- No se debe sancionar inmediatamente.
- Se debe velar por el **bien superior de la estudiante**.
- Se analiza si existen adultos o pares involucrados.
- Se debe evitar toda forma de revictimización.

Fase 8: Coordinación con PIE (por TEA)

Acciones:

- Ajustes emocionales.

- Acompañamiento en aula.
- Observación sistemática.

Fase 9: Plan de Seguimiento

Acciones:

- Reuniones cada 5 días hábiles.
- Registro en carpeta de Convivencia.
- Plan de trabajo con familia.

Fase 10: Prevención Comunitaria

Acciones:

- Trabajo de formación con ambos cursos.
- Prevención de difusión de rumores.
- Talleres sobre sexualidad, autocuidado, límites y consentimiento.

🛡️ 4. ¿Cómo evitamos sanciones de Superintendencia?

Cumpliendo tres principios:

(1) Principio de Inmediatez

Actuar de inmediato.

Notificar de inmediato.

Derivar de inmediato.

(2) Principio de No Revictimización

No volver a entrevistar innecesariamente.

No pedir detalles íntimos.

No exponer públicamente.

No sancionar sin análisis.

(3) Principio de Protección Integral (Ley 21.430)

Acompañar, resguardar, derivar, proteger.

✔️ Si deseas, puedo también:

📌 **Redactar el informe formal de activación de protocolo**
📌 **Redactar las citaciones oficiales a apoderados**
📌 **Hacer el acta técnica del caso**
📌 **Realizar una propuesta de medidas reparatorias y formativas**
📌 **Redactar un comunicado interno para los docentes**

Solo indícame qué documento necesitas y lo preparo.